

NOTA INTERNA

Para : Administração
De : Diana Ramos Dias
Assunto : **DIRETIVA (UE) 2023/970 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de maio de 2023- Decreto-Lei 82/2022 e pela Portaria 220/2023**
Data : 6 de março de 2026

I Introdução

O artigo 59.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio de que **a *trabalho igual deve corresponder salário igual***. Este princípio constitucional tem respaldo, nomeadamente, nos artigos 23.º e 31.º do Código do Trabalho, que estabelece como corolários:

- (i) O princípio do **'*trabalho igual, salário igual*'** segundo o qual devem ser **fixados salários iguais sempre que as funções desempenhadas para o mesmo empregador sejam idênticas ou objetivamente semelhantes em natureza, quantidade e qualidade;**
- (ii) O princípio do **'*trabalho de valor igual, salário igual*'**, que estabelece que **devem ser fixados salários iguais em situações em que as funções desempenhadas para o mesmo empregador sejam equivalentes ou comparáveis, do ponto de vista do seu conteúdo funcional**, independentemente da categoria profissional de quem as desempenha. Por outras palavras, os trabalhadores devem receber a mesma remuneração (ou equivalente) pelo desempenho das mesmas funções ou funções equivalentes, independentemente da respetiva categoria profissional.

E estipulam as regras a ter em consideração na fixação da retribuição.

Para além disso, Portugal tem em vigor, desde 2018, um conjunto de medidas que visam promover a **igualdade de remuneração entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual**. Tais medidas encontram-se consagradas na **Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto**.

No âmbito desta Lei, **os empregadores são obrigados a ter uma política de remuneração transparente, baseada na avaliação das componentes do trabalho e em critérios objetivos comuns a homens e mulheres** (artigo 4.º). Isto implica que os empregadores devem demonstrar aos trabalhadores (e à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), através de um **Relatório Anual Sobre a Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres** que a sua remuneração é fixada de acordo com critérios objetivos comuns a homens e mulheres.

II. A DIRETIVA (UE) 2023/970 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de maio de 2023, a ser transposta para o ordenamento jurídico português até 7 de junho de 2026

A DIRETIVA (UE) 2023/970 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de maio de 2023 (adiante, a “Diretiva”) visa reforçar a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres através de transparência remuneratória e mecanismos que garantam a sua aplicação.

A Diretiva **é aplicável a todos aos empregadores dos setores público e privado, bem como a todos os trabalhadores e a candidatos a emprego**, aprofundando e desenvolvendo o regime da igualdade remuneratória entre homens e mulheres já existente no ordenamento jurídico português.

As **principais obrigações resultantes da Diretiva** para as empresas podem sintetizar-se no seguinte:

1) Transparência remuneratória antes da contratação (artigo 5.º):

Passa a ser necessário:

- **Fornecer informações sobre o salário ou a faixa salarial** (com base em critérios objetivos e neutros em termos de género) para o posto de trabalho no anúncio, antes da entrevista ou de outra forma;
- A este respeito é importante notar que a Diretiva exige apenas que os candidatos a emprego recebam informações sobre a remuneração inicial ou o seu intervalo, não indicando a forma através da qual tal comunicação deve ser feita: a publicação de um anúncio de oferta de emprego antes da entrevista de emprego, ou então antes da celebração do contrato de trabalho são apresentados apenas como um meros exemplos;
- Assim, parece não ser obrigatório fazer constar explicitamente essa informação do anúncio de emprego, sendo possível criar um procedimento que assegure que os candidatos cujos CV sejam efetivamente considerados recebem a informação em causa (por exemplo: após a seleção dos candidatos a entrevista seria enviado um e-mail com a informação relativa à remuneração ou o seu intervalo, permitindo uma negociação informada e transparente sobre a remuneração);
- O **candidato deixará de poder ser questionado sobre o salário que aufer** no seu empregador atual e/ou nos anteriores;
- Os **anúncios** de vagas e os títulos dos postos de trabalho terão de ser **neutros em termos de género e o processo de recrutamento terá de ser não-discriminatório**.

2) Transparência da política de fixação e progressão salarial (artigo 6.º):

- Os empregadores terão de facultar aos seus **trabalhadores um acesso fácil aos critérios que são utilizados para determinar a remuneração dos trabalhadores em geral, os níveis salariais e a progressão salarial** - estes critérios devem ser objetivos e neutros em termos de género;
- São considerados **critérios objetivos**: os requisitos de ensino, profissionais e de formação, competências, esforços, responsabilidade e condições de trabalho, independentemente das diferenças

nos padrões de trabalho. Podem ainda ser tidos em conta critérios adicionais, sempre que estes sejam pertinentes e justificados.

3) Direito à informação (artigo 7.º):

- Os trabalhadores têm o direito de solicitar informações e de receber por escrito informações sobre o seu nível individual de remuneração e os níveis médios de remuneração, discriminados por sexo, em relação a categorias de trabalhadores que efetuam o mesmo trabalho que eles ou um trabalho de valor igual ao seu. Assim, **os trabalhadores têm o direito de obter informações sobre o seu o nível de remuneração individual e sobre a média dos níveis de remuneração, desagregados por sexo, para a categoria de trabalhadores que executam trabalho igual ao seu ou de valor igual ao seu;**
- Após a receção do pedido, **o empregador deve fornecer as informações no prazo de dois meses** a contar da data de apresentação do pedido;
- **Os empregadores são obrigados a informar anualmente todos os trabalhadores do direito que lhes assiste de receberem as informações** referidas anteriormente e dos passos que devem seguir para exercer esse direito;
- **Não será possível proibir os trabalhadores de divulgarem a sua remuneração** para efeitos de aplicação do princípio da igualdade de remuneração.

4) Acessibilidade das informações (artigo 8.º):

Os empregadores devem fornecer todas as informações partilhadas com os trabalhadores ou com os candidatos a emprego, num **formato que seja acessível às pessoas com deficiência** e que tenha em conta as suas necessidades específicas.

5) Obrigações de comunicação (artigos 9.º e 10.º):

- As empresas serão obrigadas a **comunicar anualmente à autoridade nacional competente a disparidade remuneratória em função do género na sua organização**, nos seguintes termos:
 - a) **Empresas com mais de 250 trabalhadores:** comunicação anual;
 - b) **Empresas de menor dimensão:** comunicação de três em três anos;
 - c) **Organizações com menos de 100 trabalhadores:** não têm obrigação de apresentar estas informações (apesar de os Estados Membros poderem, por via do direito nacional, exigir esta partilha de informações).
- As empresas deverão prestar essa informação consoante as funções/categorias profissionais existentes, fazendo referência aos seguintes pontos:
 - a) A disparidade remuneratória em função do género;

- b) A disparidade remuneratória em função do género nas componentes complementares ou variáveis;
 - c) A disparidade remuneratória mediana em função do género;
 - d) A disparidade remuneratória mediana em função do género nas componentes complementares ou variáveis;
 - e) A proporção de trabalhadores do sexo feminino e masculino que beneficiam de componentes complementares ou variáveis;
 - f) A proporção de trabalhadores do sexo feminino e masculino em cada quartil do intervalo da remuneração;
 - g) A disparidade remuneratória em função do género entre trabalhadores, por categorias de trabalhadores, desagregadas por salário ou vencimento de base e por componentes complementares ou variáveis.
- Se o relatório revelar uma **disparidade remuneratória superior a 5 %**, que não possa ser justificada por critérios objetivos e neutros do ponto de vista do género, **as empresas serão obrigadas a tomar medidas sob a forma de uma avaliação conjunta das remunerações realizada em cooperação com os representantes dos trabalhadores.**

6) Proteção de dados pessoais (artigo 12.º):

- Na medida em que o cumprimento das obrigações aqui em causa implique o tratamento de dados pessoais, tal tratamento deverá **cumprir com o disposto no RGPD.**
- Os dados pessoais tratados para efeitos de cumprimento das obrigações referidas no ponto anterior não podem ser utilizados para *fins diversos da aplicação do princípio da igualdade de remuneração.*

7) Indemnização (artigos 16.º e 18.º):

Os trabalhadores que tenham sido vítimas de discriminação remuneratória em função do género podem reclamar o pagamento de uma indemnização.

Esta indemnização visa colocar o trabalhador lesado na situação em que estaria se não tivesse sido objeto de discriminação, em razão do sexo, ou se não tivesse ocorrido a violação de um direito ou obrigação relacionado com o princípio da igualdade de remuneração.

A indemnização ou reparação deve incluir a recuperação integral de retroativos e prémios ou pagamentos em espécie conexos, a indemnização por perda de chance, danos não patrimoniais, quaisquer danos causados por outros fatores relevantes que podem incluir a discriminação interseccional, bem como juros de mora.

8) Aplicação no tempo:

No que concerne à aplicação no tempo da Diretiva, e em consonância com o disposto no artigo 12.º do Código Civil, a lei que irá transpor a Diretiva só deverá ser **aplicável para o futuro**, não abrangendo situações de discriminação anteriores à sua entrada em vigor.

Esta Diretiva introduz a nova regra de **inversão do ónus da prova**, o que significa que **caberá agora ao empregador provar que não violou as regras da EU em matéria de igualdade de remuneração e transparência remuneratória**.

9) Sanções (artigo 23.º):

Relativamente às sanções por incumprimento das obrigações supramencionadas, caberá aos Estados-Membros estabelecer as regras relativas a sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas aplicáveis em caso de violação dos direitos e obrigações relacionados com o princípio da igualdade de remuneração.

10) Risco de retaliação e proteção contra um tratamento menos favorável (artigo 25.º):

- Os trabalhadores **não podem ser tratados de forma menos favorável por terem procurado exercer os respetivos direitos em matéria de igualdade de remuneração** ou por terem ajudado outra pessoa a defender os seus direitos.
- Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas necessárias para proteger os trabalhadores contra o despedimento ou outras formas de tratamento desfavoráveis adotadas pelo empregador, por motivo da apresentação de uma queixa a nível da organização do empregador ou da instauração de um procedimento administrativo ou de um processo judicial tendo em vista a execução de direitos ou obrigações relacionadas com o princípio da igualdade de remuneração.

III. CONCLUSÃO

Face a estes novos requisitos, e **até à transposição da Diretiva para a ordem jurídica portuguesa**, importa:

- a) Alertar as administrações de todas as empresas do GB para esta Diretiva, para os impactos que a mesma acarreta e para a necessidade de adaptação às obrigações ali consagradas, divulgando a presente Nota;
- b) Cada uma das empresa deve **analisar preliminarmente se existem desigualdades salariais** e áreas de risco nas empresas, utilizando os critérios neutros definidos na diretiva: competências, esforço, nível de responsabilidade, condições de trabalho e outros fatores significativos para o cargo ou posição; **analisar as tabelas salariais** para verificar a sua conformidade com as novas regras; desenvolver **mecanismos salariais transparentes**, ou seja, estruturas salariais objetivas e não discriminatórias (é importante notar que para efeitos da Diretiva o conceito de discriminação inclui o assédio, discriminação em função do sexo, qualquer tratamento relacionado com a gravidez, licença de maternidade/paternidade e ainda discriminação em função da etnia. Isto pode passar **por elaborar uma política de diversidade e inclusão, realização de inquéritos para**

recolher a opinião dos trabalhadores sobre a transparência salarial e identificar eventuais preocupações ou áreas a melhorar)

Para uma análise mais detalhada, é possível consultar a Diretiva em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32023L0970>

Lisboa, 6 de março de 2026



(Diana Ramos Dias)